“接受境外亲友”等。

法制委员会已按修正案草案和以上修改意见提出关于修改《辽宁省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的决定（草案），建议经本次常委会会议审议通过。

修改决定（草案）和以上意见，请予审议。

辽宁省人民代表大会常务委员会关于批准《鞍山市国有资产流失查处办法》的决定

2001年5月25日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过

辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议对鞍山市人民代表大会常务委员会报请批准的《鞍山市国有资产流失查处办法》进行了审查，决定同意辽宁省人民代表大会财政经济委员会的审查意见，同时删去第二十一条关于诉讼程序的规定。《鞍山市国有资产流失查处办法》由鞍山市人民代表大会常务委员会公布施行。

鞍山市国有资产流失查处办法

2000年12月27日鞍山市第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过

2001年5月25日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准

第一条 为了保护国有资产不受侵犯，维护国家权益，查处造成国有资产流失行为，依据宪法和有关法律、法规，结合我市实际制定本办法。

第二条 本办法所称国有资产是指属于国家所有的一切财产和财产权利，即国家以各种形式进行的投资以及其收益、拨款、接受馈赠、凭借国家权力取得、或者依据法律认定的各种类型的财产或财产权利。

本办法所称国有资产流失是指国有资产经营者、占有者、出资者、管理者违反法律、法规，造成国有资产的损失。

第三条 本办法适用对本市具有资产管理权的国有资产流失行为进行查处。

第四条 市人民政府国有资产管理部门是全市国有资产流失查处工作的主管部门。县（市）、区国有资产管理部门负责本级国有资产流失查处工作。各级审计、税务、工商、监察、人事等部门按照各自的职责，协同做好国有资产流失查处工作。

第五条 任何单位和个人如发现国有资产流失的，有权向国有资产管理部门检举、揭发，有义务配合做好国有资产流失查处工作。

第六条 对有下列行为之一，国有资产管

理部门应当进行调查：

（一）在处置国有资产过程中，违反有关法律、法规的规定进行国有资产评估、产权登记或者产权界定的；

（二）在股权权益分配中，违反有关法律、法规的规定认可或者决定对国有股不送、少送股，不分、少分红或者虚分红的；

（三）在国有产权转让或者置换中，违反有关法律、法规的规定进行交易的；

（四）在国有企业承包或租赁过程中，违反有关法律、法规的规定发包或者出租的；

（五）在财务处理中，违反有关法律、法规的规定编制财务帐目，将国有资产收益不入帐，或者冲减国家资本金及其权益的；

（六）在境外投资活动中，拒报、瞒报境外国有资产的；

（七）其它违反法律、法规造成国有资产流失的行为。

第七条 国有资产管理部门按照下列程序对国有资产流失事项进行调查：

（一）对与国有资产流失相关的事项进行初步调查；

（二）对需要调查的事项予以立项；

（三）制定调查方案并组织实施；

（四）根据调查结果，做出调查结论，包括做出处理决定或者提出处理建议。

前款规定的一般调查事项的立项和调查结论，应当经国有资产管理部门负责人批准；重大调查事项的立项和调查结论，应当经国有资产管理部门领导集体讨论批准，并报本级人民政府备案。

第八条 国有资产管理部门在调查国有资产流失事项时，可以采取下列措施：

（一）要求被调查的单位或个人就国有资产流失的有关事项做出陈述和说明；

（二）要求被调查的单位或个人如实提供与被调查事项有关的文件、财务帐目及其他相关资料；

（三）进入被调查单位取证、收集资料；

（四）法律、法规规定的其它措施。

第九条 国有资产管理部门收集文件、财务帐目及其它资料等证据时，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经国有资产管理部门负责人批准，可以先行登记保存并应当自批准之日起7日内对证据做出处理决定。

第十条 国有资产管理部门在调查国有资产流失事项时，可以委托具有资质的社会中介机构进行查帐、资产评估，或者委托有关专业机构对有关事项的真实性进行鉴定。

第十一条 国有资产管理部门应当按照批准的调查范围，客观、公正地进行调查并收集有关证据。国有资产管理部门不得干预被调查单位的正常经营管理活动。调查活动所需经费，由调查部门承担，不得向被调查单位收取或者摊派。

第十二条 国有资产管理部门的工作人员在调查时，不得泄露被调查单位的商业秘密和接受任何馈赠、报酬以及进行法律、法规和有关规定禁止的行为。

第十三条 国有资产管理部门对于立项调查的事项，经查认定不存在国有资产流失事实的，或者不需要追究责任的，应当予以撤销，并告知被调查单位及其上级部门或者被调查人员及其所在单位。

重大调查事项立项的撤销，应当报本级人民政府备案。

第十四条 被调查单位或者个人在接受调查过程中，应当承担下列义务：

（一）说明事实真相，回答调查部门提出的问题；

（二）如实提供与调查工作有关的文件、财务帐目及其它相关资料；

（三）配合调查部门的调查取证工作，妥善保管有关证据；

（四）法律、法规规定的其他义务。

第十五条 国有资产管理部门在调查国有资产流失事项时，发现所调查的事项属于其他行政机关调查权限的，应当依法及时移交有关

行政机关；属于司法机关调查权限的，应当依法及时移送司法机关；

第十六条 对造成国有资产流失的单位，由国有资产管理部门责令限期改正挽回损失，并根据情节轻重处以国有资产流失额5%至20%的罚款。

第十七条 对造成国有资产流失的直接主管人员和其他直接责任人员，由有关行政机关依法给予经济处罚，免除（解聘）其职务，或者给予降职、撤职处分。

第十八条 造成国有资产失的责任人，其行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十九条 被调查单位的责任人违反本办法第十四条规定的，按照管辖权限，由所在单位、上级主管部门或者行政监察机关，对有关责任人员视情节轻重给予行政处分。

第二十条 国有资产管理工作人员违反本办法第十二条的规定以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条 本办法自2001年6月15日起实施。

关于《鞍山市国有资产流失查处办法》审查情况的说明

2001年5月21日在省九届人大常委会第二十三次会议上

省人大常委会委员
财经委员会副主任委员 闵春辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

省人大财经委员会于3月22日对鞍山市人大常委会报请省人大常委会批准的《鞍山市国有资产流失查处办法》（以下简称《办法》）进行了审议。4月10日和29日，财经委员会和法制委员会部分委员与鞍山市人大常委会、政府有关部门负责人对审议提出的问题和修改意见进行了认真研究，对部分条款提出了修改的建议。5月15日，财经委员会对《办法》再次审议，形成了提交本次会议的审查情况的说明。

财经委员会认为，鞍山市人大常委会制定《办法》的指导思想是正确的，党的十五届五中全会指出，要“积极探索国有资产管理的有效形式，建立规范的监督机制”，鞍山市人大常委会针对本市国有资产流失比较严重，但由于缺乏规范的监督机制，难以对造成国有资产流失的责任给予有力的追究和处理的具体情况，为防止国有资产流失，依据《宪法》和有关法律、法规的规定，制定国有资产流失查处的地方性法规是必要的，是符合党的十五届五中全会精神的。《办法》充分吸纳了省市有关部门意见，经鞍山市人大常委会两次会议审议通过，规定的主要内容符合本市实际情况，针对性、可行性较强，与上位法没有抵触。但有些条款的提法不够准确，内容不够完善，需要作一些修改：

一、《办法》第三条关于“本办法适用于